PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SISTEMA DE PRECEDENTES

Direito Processual Civil e Precedentes

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas provas orais da Magistratura Estadual, o **Direito Processual Civil** é cobrado sob a ótica do CPC/2015 como um instrumento de concretização dos direitos fundamentais (Processo Constitucional), com foco na **segurança jurídica, previsibilidade e primazia do julgamento do mérito** (art. 4º do CPC).

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pela banca examinadora compreendem:

1. **Teoria Geral do Processo, Condições da Ação e Pressupostos**: Evolução das condições da ação pós-CPC/2015 (incorporação da possibilidade jurídica do pedido ao mérito e releitura da Teoria Eclética de Liebman); legitimidade ad causam (ordinária e extraordinária/substituição processual); e pressupostos processuais de existência e validade.
2. **Tutelas Provisórias e Mecanismos de Estabilização**: Diferença substancial entre tutela de urgência cautelar e antecipada (satisfativa); rito antecedente e prazos de aditamento; o instituto exclusivo da **estabilização da tutela antecipada antecedente** (arts. 303 e 304 do CPC) e as vias autonômicas de desconstituição (art. 304, § 6º).
3. **Sistema de Precedentes Vinculantes e Incidentes de Uniformização**: Efeitos dos precedentes obrigatórios (art. 927 do CPC); Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - arts. 976 a 987) e a distinção entre **causa piloto** e **causa modelo**; Incidente de Assunção de Competência (IAC); e os limites da Reclamação Constitucional para preservação da competência e autoridade das decisões do STF/STJ.
4. **Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Nulidades**: Sistema recursal (Agravo de Instrumento e o rol de taxatividade mitigada - Tema 988/STJ); Ação Rescisória (hipóteses do art. 966 e vedações nos Juizados Especiais); e a subsistência da *Querela Nullitatis Insanabilis* para hipóteses de ausência/nulidade de citação.
5. **Negócios Jurídicos Processuais e Cumprimento de Sentença**: Autonomia privada processual (art. 190 do CPC) e os limites do controle de validade pelo magistrado; cumprimento de sentença e a aplicação de medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV, do CPC - ADI 5941/STF); e o cabimento de honorários advocatícios na impugnação (Súmula 519/STJ).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Teoria Geral do Processo, Legitimidade e Condições da Ação

- **Condições da Ação no CPC/2015**: *"Candidato, qual a sorte da Teoria Eclética de Enrico Tullio Liebman no CPC de 2015? A possibilidade jurídica do pedido continua sendo condição da ação? Como o magistrado deve proceder se constatar a manifesta ilegitimidade passiva na fase de saneamento?"*.
- **Substituição Processual vs. Representação**: *"Diferencie representação processual de substituição processual (legitimidade extraordinária). O substituto processual necessita de autorização expressa dos substituídos para celebrar acordo em juízo?"*.

Eixo B: Tutelas Provisórias e Estabilização

- **Estabilização da Tutela Antecipada Antecedente**: *"Excelência, em que consiste a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente (art. 304 do CPC)? É possível a estabilização da tutela cautelar antecedente? Qual o meio de impugnação apto a obstar a estabilização?"*.
- **Responsabilidade Objetiva pelo Deferimento da Tutela**: *"Se a tutela provisória for concedida e, ao final, o processo for julgado improcedente, qual a responsabilidade do requerente pelos prejuízos causados à parte contrária? Exige-se demonstração de dolo ou culpa (art. 302 do CPC)?"*.

Eixo C: Sistema de Precedentes e IRDR

- **IRDR: Causa Piloto vs. Causa Modelo**: *"Doutor, explique a estrutura do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Qual a diferença entre o modelo de causa piloto e o modelo de causa modelo? Qual foi a opção adotada pelo Código de Processo Civil?"*.
- **Distingo (Distinguishing) e Superação (Overruling)**: *"Como o magistrado deve fundamentar sua decisão para deixar de aplicar um precedente vinculante do artigo 927 do CPC a um caso concreto sob sua jurisdição?"*.

Eixo D: Nulidades, Recursos e Ação Rescisória

- **Taxatividade Mitigada do Agravo de Instrumento**: *"Qual a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 da Repercussão Geral/Recursos Repetitivos acerca do rol do artigo 1.015 do CPC?"*.
- **Ação Rescisória nos Juizados Especiais vs. Querela Nullitatis**: *"Cabe Ação Rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95)? Qual a via adequada para desconstituir uma sentença proferida por juizado especial eivada de vício de citação?"*.

Eixo E: Negócios Jurídicos Processuais e Execução

- **Negócios Jurídicos Processuais (Art. 190 do CPC)**: *"Quais são os requisitos de validade dos Negócios Jurídicos Processuais atípicos? Em quais hipóteses o magistrado pode recusar aplicação ao negócio firmado pelas partes?"*.
- **Honorários na Impugnação ao Cumprimento de Sentença**: *"No cumprimento de sentença definitivo de quantia certa, são devidos honorários advocatícios na fase de impugnação? A rejeição da impugnação gera honorários em favor do exequente?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Estabilização da Tutela Cautelar Antecedente**:
   - *A Pegadinha*: O examinador indaga se a tutela cautelar concedida em caráter antecedente (art. 305 do CPC) pode estabilizar-se caso o réu não interponha agravo de instrumento.
   - *A Solução*: **Não**. O instituto da estabilização (art. 304 do CPC) é **exclusivo da tutela antecipada requerida em caráter antecedente** (art. 303). A tutela cautelar antecedente exige obrigatoriamente a dedução do pedido principal no prazo de 30 dias (art. 308), sob pena de cessação da eficácia da medida (art. 309, I).
2. **Forma de Insurgência para Obstar a Estabilização da Tutela Antecipada**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a estabilização da tutela antecipada antecedente só é obstada pela interposição formal do recurso de Agravo de Instrumento.

- *A Solução*: **Entendimento superado**. A Corte Especial do STJ pacificou que **qualquer manifestação do réu no processo** que demonstre sua irresignação (como a apresentação de contestação, petição de especificação de provas ou pedido de reconsideração) é suficiente para afastar a estabilização, exigindo o prosseguimento da demanda.

3. **Cabe Ação Rescisória nos Juizados Especiais?**:
   - *A Pegadinha*: O examinador tenta induzir o candidato a admitir Ação Rescisória contra decisão transitada em julgado nos Juizados Especiais em caso de manifesta violação à norma jurídica.
   - *A Solução*: É **vedada a Ação Rescisória no sistema dos Juizados Especiais** por expressa vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/95 e Súmula 203 do STJ. Havendo vício insanável (ausência ou nulidade de citação), a via adequada é a petição simples de nulidade perante o próprio Juizado ou a **Querela Nullitatis Insanabilis**.
4. **Honorários na Impugnação ao Cumprimento de Sentença Rejeitada**:
   - *A Pegadinha*: Questionar se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fixa honorários advocatícios adicionais em favor do patrono do exequente.
   - *A Solução*: Não. Nos termos da **Súmula 519 do STJ**, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença **não enseja a fixação de honorários advocatícios**. Os honorários da fase executiva só são arbitrados no início do cumprimento de sentença (10% pelo não pagamento voluntário no prazo do art. 523) ou em favor do executado caso a impugnação seja acolhida (total ou parcialmente).

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Tutelas Provisórias (Estabilização da Tutela Antecipada Antecedente)

> **Pergunta da Banca**: *Excelência, discorra sobre o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente. Quais os seus requisitos, a natureza jurídica da decisão estabilizada e os meios de sua revisão?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a **estabilização da tutela antecipada antecedente** é um instituto de cognição sumária e simplificação processual positivado nos **artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil**, pelo qual a decisão que concede a tutela satisfativa antecedente conserva seus efeitos práticos caso não haja qualquer impugnação pela parte contrária, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito."
2. **Fundamentação Legal e Requisitos**: "Para a sua ocorrência, exigem-se três requisitos: 1) O pedido de tutela antecipada formulado em caráter antecedente (art. 303); 2) O deferimento da medida pelo magistrado; e 3) A ausência de qualquer manifestação de irresignação pelo réu. O processo será extinto com fundamento no artigo 304, § 1º, do CPC."
3. **Natureza Jurídica e Jurisprudência do STJ**: "A decisão estabilizada **não faz coisa julgada material**, produzindo apenas coisa julgada formal ou estabilidade endoprocessual. Por essa razão, a decisão estabilizada **não é impugnável por Ação Rescisória**, mas sim por **Ação Autônoma de Revisão, Reforma ou Invalidação** (art. 304, § 2º), a ser proposta perante o próprio juízo de 1º Grau no prazo decadencial de 2 anos (art. 304, § 5º). Ademais, a Corte Especial do STJ pacificou que a

interposição de agravo não é a única via para obstar a estabilização, bastando a apresentação de contestação ou qualquer petição de resistência pelo réu."

4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, ao verificar a ausência de impugnação do réu no prazo legal, o magistrado proferirá sentença determinando a extinção do feito com a manutenção dos efeitos da tutela, otimizando a prestação jurisdicional e a economia processual."

Modelo B — Sistema de Precedentes e IRDR (Causa Piloto vs. Causa Modelo)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, explique a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Qual a diferença entre a causa piloto e a causa modelo e qual sistema foi adotado pelo CPC/2015?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)** é um instrumento de julgamento por amostragem e fixação de tese jurídica vinculante positivado nos **artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil**, destinado a conferir isonomia e segurança jurídica em casos de efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito."
2. **Diferenciação Doutrinária (Causa Piloto vs. Causa Modelo)**: "No direito comparado e na teoria processual, a **causa piloto** (*Musterverfahren*) exige a presença e o julgamento de um processo concreto sob a jurisdição do Tribunal, no qual a tese será fixada e o recurso/remessa afetado será julgado conjuntamente. Já no sistema da **causa modelo** (*Musterfeststellungsklage*), a tese é fixada em abstrato a partir de uma tese jurídica provocada pelo incidente, independentemente da afetação direta de um recurso concreto singular."
3. **Opção do CPC/2015 e Jurisprudência**: "O Código de Processo Civil brasileiro adotou a **técnica da causa piloto com eficácia expansiva vinculante**. O artigo 978, parágrafo único, estabelece que o órgão colegiado competente para julgar o incidente julgará também o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Admitida a instauração do IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na Região (art. 982, I, do CPC)."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na qualidade de magistrado de 1º Grau, ao tomar conhecimento da admissão do IRDR pelo Tribunal de Justiça, determinarei o sobrestamento dos feitos repetitivos individuais em cartório, garantindo a aplicação uniforme da tese vinculante a ser fixada ao final."

Modelo C — Negócios Jurídicos Processuais (Art. 190 do CPC e Controle Judicial)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, quais são as balizas e os limites para a celebração de Negócios Jurídicos Processuais atípicos positivados no artigo 190 do CPC? Qual o papel do magistrado no controle dessa convenção?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **artigo 190 do Código de Processo Civil** consagra o princípio da autonomia privada processual, autorizando as partes plenamente capazes a estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, bem como dispor sobre os seus deveres, faculdades, direitos e ônus processuais, antes ou durante o processo."
2. **Requisitos de Validade e Balizas**: "Para a validade do negócio processual atípico, exigem-se: 1) Partes plenamente capazes; 2) Causa que verse sobre direitos que admitam autocomposição (direitos disponíveis); e 3) Observância da forma escrita. São nulas as convenções que violem normas fundamentais do processo, tais como o contraditório, a ampla defesa, a inafastabilidade da jurisdição e a imparcialidade do juiz."

3. **Controle Judicial (Art. 190, Parágrafo Único)**: "O papel do magistrado não é de homologação compulsória, mas sim de **controle de validade a posteriori**. Conforme o parágrafo único do art. 190 e o Enunciado 133 do FPPC, o juiz recusará aplicação às estipulações nos casos de **nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou quando alguma parte se encontrar em evidente situação de vulnerabilidade**."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, em sede de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), o magistrado examinará a higidez da convenção processual celebrada pelas partes (como prazos procedimentais ajustados ou renúncia ao recurso), afastando cláusulas leoninas e homologando os arranjos processuais que confiram maior efetividade ao litígio."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 4

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Taxatividade do Agravo de Instrumento	O rol do art. 1.015 do CPC era considerado taxativo e insuscetível de ampliação.	**STJ (Tema 988/Repetitivos)**: Tese da **Taxatividade Mitigada**. Cabe agravo fora do rol quando demonstrada a **urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação**.
Execução e Medidas Atípicas (Art. 139, IV)	Discutia-se a constitucionalidade da apreensão de CNH, passaporte e suspensão em cartão.	**STF (ADI 5941)**: **Constitucionais as medidas atípicas**, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial.
Impugnação ao Cumprimento de Sentença	Discutia-se se o mero pedido de reconsideração obstava a execução de valores incontroversos.	**STJ (Súmula 519)**: A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença **não gera novos honorários**. Honorários só são devidos no acolhimento (total/parcial).
Ação Rescisória e Alteração de Jurisprudência	Aceitava-se rescisória por violação de norma fundada em mudança posterior da jurisprudência.	**STF (Súmula 343) e STJ**: **Inadmissível Ação Rescisória** por ofensa a literal disposição de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época da decisão.
Estabilização da Tutela e Impugnação	Exigia-se a interposição estrita do recurso de Agravo de Instrumento para evitar a estabilização.	**STJ (Corte Especial)**: **Qualquer meio de impugnação** do réu (contestação, petição simples de provas) obsta a estabilização da tutela antecedente.